Güncel Fıkhi Problemler

Çalışma Dosyası

01. Hafta • Fıkhî meselelere yaklaşım ve usul

İçindekiler

Haftanın Özeti 1
- Güncel meseleleri yöntemle değerlendirmek 1
- Kaynak metninden hükme ulaşmak 2
- Vahiy süreci ve hitabın kapsamı 2
- Delil, illet ve hikmet 2
- Belirlenmiş miktarlar ve uygulama şartları 3
- Yemin türü ve kefaret 3
- İlmî tutum ve kaynak kullanımı 3

Çalışma Paketi 4
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar 4
- Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler 5
- Kişi - Eser - Akım Haritası 6
- Karşılaştırma ve İlişki Tabloları 7
- Arapça Öğrenme ve Pekiştirme 7
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar 7
- Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 8
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 8

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 9
- 20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 9
- Cevap Anahtarı 13

Haftanın Özeti

Güncel meseleleri yöntemle değerlendirmek

Güncel fıkıh, değişen hayat şartlarında karşılaşılan meseleleri İslam'ın kaynakları ve hüküm çıkarma yöntemleriyle değerlendirir. Daha önce ele alınmış bir meselenin yeni şartlara uygulanması ile yeni biçimiyle ortaya çıkan bir meselenin hükmünü araştırmak bu alanın iki temel görevidir. Tıp, teknoloji, üretim yöntemleri ve azınlık hayatı farklı sorular doğurur. **Nevâzil** (نَوَازِلُ), sonradan ortaya çıkan ve çözüm gerektiren meseleleri ifade eder; yalnız modern teknolojiyle sınırlı değildir.

Olayın adını bilmek, özelliklerini tanımaya yetmez. Tavukların sıcak suyla işlenmesi örneğinde suyun niteliği, temizlik ve necasetin ete geçme ihtimali gibi şartlar incelenir. Tarihî bir fetva, bu şartlar araştırılmadan bütün modern üretim biçimlerine uygulanamaz. Teoriyi uygulama örnekleriyle birlikte öğrenmek için önerilen Güncel İslami Meseleler kitabının işlevi de tek tek cevapları ezberletmenin ötesinde çözüm yöntemini kavratmaktır.

Kaynak metninden hükme ulaşmak

Fıkıh usulü (أُصُولُ الْفِقْهِ), ayet ve hadislerden amelî hüküm çıkarma yollarını inceler. Bir ayeti bulmak, onun dilini, bağlamını, kapsamını ve diğer delillerle ilişkisini değerlendirmiş olmak değildir. **İçtihat** (اِجْتِهَادٌ), ehliyet ve yöntem gerektiren ilmî çabadır. Kur'an, hadis, Arapça ve mezheplerin usullerine ilişkin bilgi, kişisel ilk izlenimin yerine gerekçeli değerlendirme koymayı sağlar.

Nas (نَصٌّ), genel kullanımda Kur'an ve Sünnet metinlerini belirtir. Hanefî lafız tasnifinde ise anlam açıklığının sözün asıl sevk amacıyla desteklendiği özel bir derecedir. **Zâhir** (ظَاهِرٌ), anlamı açıkça anlaşılan lafızdır. Bakara 2/233'te emzirmeyi tamamlamak isteyenler için iki tam yıl belirtilmesi, her durumda iki yıl emzirmenin şartsız zorunlu olduğu anlamına gelmez; karşılıklı danışma ve anlaşmayla sütten kesme kaydı da okunur.

Emir kipi de her bağlamda aynı yükümlülüğü bildirmez. Nisâ 4/3'teki فَانْكِحُوا ifadesi, evlenmeye ilişkin izin ve adalet şartıyla değerlendirilir. İki, üç veya dört eşten söz edilmesi, herkese bu sayıda evlilik yükümlülüğü getirmez. Adaletsizlikten korkulduğunda bir eşle yetinme kaydı belirleyicidir.

Vahiy süreci ve hitabın kapsamı

Tedric (تَدْرِيجٌ), hükümlerin aşamalı bildirilmesi veya uygulanmasıdır. İçki yasağının vahiy sürecindeki aşamaları bunun örneğidir. **Nesih** (نَسْخٌ) ise önceki şer'î hükmün sonraki şer'î delille kaldırılmasıdır. Bir ayetin daha sonra gelmiş olması, önceki bütün hükümleri kendiliğinden kaldırmaz. Tarihî bir aşamayı bilmek, yürürlükteki son hükmü uygulamama yetkisi vermez.

Metnin kime hitap ettiği ve hangi hükmü bildirdiği birlikte incelenir. Peygamber eşlerine özgü hükümler, bütün kadınlara yönelik hitaplarla aynı kapsamda değildir. Ana-babaya iyilik yükümlülüğü de onların her isteğine kayıtsız itaat etmek anlamına gelmez: şirk talebine uyulmaz; buna rağmen iyi davranma görevi sürer. Özel bir olayın bilinmesi, ayetteki her hükmün yalnız o kişiye ait olduğu sonucunu da doğurmaz.

Delil, illet ve hikmet

Delil (دَلِيلٌ), hükmün dayanağını ve ispatını; **illet** (عِلَّةٌ), hükmün bağlandığı vasfı; **hikmet** (حِكْمَةٌ), amaçlanan yarar veya önlenen zararı anlatır. Hükmün hikmetini araştırmak anlamayı kolaylaştırır. Fakat muhtemel bir sağlık yararı, yasağın tek ve kesin illeti sayılmaz. Domuz eti yasağını yalnız

trişin riskine bağlamak, riskin azaltılmasıyla dinî hükmün de kalkacağını varsaymaya yol açabilir. Açık delil ile insanın açıklama tahmini farklı kesinlik düzeylerindedir.

İçkinin düşmanlık, kin ve ibadetten uzaklaşma gibi zararları Mâide 5/91'de anılır. Kaynakta belirtilmiş bir açıklama ile kişisel tahmin bu nedenle aynı biçimde sunulmaz. Teslimiyet, hikmeti araştırmayı bırakmak değil, bilinenle tahmin edilenin sınırını korumaktır.

Belirlenmiş miktarlar ve uygulama şartları

Taabbüdî (تَعَبُّدِيٌّ) hükümler, kaynakla belirlenen kulluk biçimi veya miktarın kişisel fayda hesabıyla değiştirilemeyeceğini gösterir. **Ta'lîlî** (تَعْلِيلِيٌّ) hükümlerde illetin belirlenebilmesi, aynı illetin başka olayda bulunmasına dayanan kıyas incelemesine imkân verir. Taabbüdî bir hükmün hikmeti ve uygulama şartları yine araştırılabilir. Namazın vakit sayısını değiştirmekle yüksek enlemlerde vakti belirlemek farklı meselelerdir.

Mukadderât (مُقَدَّرَاتٌ), kaynaklarda belirli miktarlarla düzenlenen hükümleri ifade eder. Miras payları, had sayıları, kefaret ve zekât oranları bu başlıkta ele alınır. Kız ve erkek çocuklar birlikte mirasçı olduğunda erkek çocuğun iki kız çocuğu kadar pay alması, bütün kadın ve erkek mirasçılar için geçerli tek formül değildir. Paylar, diğer mirasçılar ve ilgili şartlarla birlikte belirlenir. Bir miktarın hikmetini araştırmak, miktarı kişisel tercihle yeniden tayin etmeye gerekçe oluşturmaz.

Yemin türü ve kefaret

Gamûs yemini (يَمِينُ الْغَمُوسِ), geçmiş veya mevcut bir durum hakkında bilerek yalan yere edilen yemindir. Hanefî yaklaşımında sorumluluğu sıradan kefaretle giderilmiş sayılmaz; tövbe ve varsa hakların iadesi gerekir. **Mün'akit yemin** (يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ), gelecekteki mümkün bir işi yapmaya veya yapmamaya ilişkin bağlayıcı yemindir. Bunun bozulması kefaret değerlendirmesini gerektirir.

Mâide 5/89'da on yoksulu doyurma, giydirme veya köle âzat etme seçenekleri belirtilir; bunlara imkânı olmayan kişi üç gün oruç tutar. Oruç, maddî seçeneklere gücü yeten kişinin yalnız daha kolay bulduğu için ilk seçeceği kefaret değildir. Şâfiîlerin gamûs yemininde de kefaret gerektiği görüşü, yemin türü yanında mezhep çerçevesinin de belirtilmesini gerekli kılar.

İlmî tutum ve kaynak kullanımı

Tevakkuf (تَوَقُّفٌ), yeterli bilgi ve dayanak bulunmadığında kesin hüküm vermekten kaçınmaktır.

Bir hükmü araştırırken hem kaynaklara hem önceki müçtehitlerin birikimine başvurulur. İlmî müzakerenin amacı kişiyi yenmek değil, delil ve gerekçeyi anlamaktır. Osmanlı sarayında ramazan aylarında yapılan huzur dersleri, tefsir metinleri üzerinde müzakerenin tarihî örneğidir.

Kısa not, kavramın bütün gerekçelerini ve örneklerini taşımaz. Bir ana mezhebi öğrenirken diğer görüşleri de tanımak, farklı şartlarda farklı sonuçlara neden ulaşıldığını anlamayı kolaylaştırır. Notta yer alan terim, örnek ve uygulama şartını açıklayabilmek; gerektiğinde ilgili kitap ve kaynak bölümüne dönmek temel çalışma yöntemidir.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• Güncel fıkıh, geçmiş hükmün yeni şartlara uygulanmasıyla yeni meselelerin hükmünü araştırmayı birlikte ele alır.

• Olayın adı kadar gerçek şartları da önemlidir. Tarihî fetva, şartları incelenmeden yeni işleme taşınmaz.

• İçtihat, kaynak ve usul bilgisi gerektirir. Bir ayeti bulmakla o ayetten belirli olaya ilişkin hüküm çıkarmak aynı işlem değildir.

• Genel anlamda nas, Kitap ve Sünnet metinlerini anlatır. Hanefî lafız tasnifindeki nas ise özel bir teknik anlam taşır.

• Emir kipinin fıkhî sonucu bağlam ve diğer delillerle değerlendirilir. Nisâ 4/3'teki izin, adalet kaydıyla birlikte okunur.

• Emzirme örneğinde tam süreyi açıklama ile herkes için şartsız iki yıllık zorunluluk kurma ayrıdır.

• Tedric, hükümlerin aşamalı bildirilmesidir. Sonraki her ayet, önceki bütün hükümleri kendiliğinden kaldırmaz.

• Delil hükmün dayanağını; illet hükmün bağlandığı vasfı; hikmet ise yarar ve amaç boyutunu incelemeye yardım eder.

• **Editöryal doğrulama:** Trichinella bir parazit grubudur. Muhtemel sağlık açıklaması, dinî yasağın tek ve kesin gerekçesi yerine konulamaz. Kaynak: CDC, About Trichinellosis.

• Taabbüdî alanda kaynakla belirlenen esasları değiştirmemek, uygulama şartlarını araştırmayı bütünüyle dışlamak değildir.

• Miras oranı, mirasçıların yakınlığı ve birlikte kimlerin bulunduğu dikkate alınarak okunur. İkili-birli paylaşım bütün kadın ve erkek mirasçıları kapsayan tek kural değildir.

• Yemin kefaretinde yemin türü, mezhep çerçevesi ve maddî seçeneklere güç yetirme şartı birlikte önemlidir.

• Huzur dersleri, ilmî müzakerenin tarihî örneğidir. Tartışmada kişiyi yenmekle delili değerlendirmek aynı amaç değildir.

• Kısa not, ayrıntılı açıklamanın yerini her öğrenci için aynı ölçüde tutmaz. Terim, örnek ve şart birlikte öğrenilir.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Editöryal tamamlama • Materyal desteği: Nevâzil, icmâ–cumhur ve fetva tanımları, haftanın kaynak ve yöntem konusunu tamamlar. Kaynak: Güncel Fıkıh materyali, PDF s. 3 ve 6; TDV İslâm Ansiklopedisi, Nevâzil, İcmâ ve Fetva.

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
Nevâzil (نَوَازِلُ)	Ortaya çıkan ve çözüm bekleyen meseleler	Yeni soruların tarihî fıkıh birikimiyle ilişkisi
İçtihat (اِجْتِهَادٌ)	Ehil kişinin hükme ulaşmak için ilmî çaba göstermesi	Yeni olayları delil ve usulle değerlendirme
İcmâ (إِجْمَاعٌ) ve cumhur (جُمْهُورٌ)	İcmâ müçtehitlerin görüş birliği, cumhur ise çoğunluğun görüşüdür.	Çoğunluk ile bütünlük iddiasını ayırma
Fetva (فَتْوَى)	Ehil kişinin fıkhî soruya verdiği cevap	Genel hükmü somut olayın şartlarıyla ilişkilendirme
Nas (نَصٌّ)	Genel kullanımda kaynak metni; teknik kullanımda özel bir açıklık derecesi	Emzirme ve evlenme ayetlerinin delaleti
Zâhir (ظَاهِرٌ)	Anlamı açıkça anlaşılan lafız	Sözün açıklığı ile asıl sevk amacını ayırma
Delil (دَلِيلٌ)	Hükmü gösteren dayanak	Kaynak ile tahminî gerekçeyi karıştırmama
İllet (عِلَّةٌ)	Hükmün bağlandığı belirlenebilir vasıf	Kıyas ve hükmün başka olaya uygulanması
Hikmet (حِكْمَةٌ)	Amaçlanan yarar veya önlenen zarar	Sağlık açıklamasının kesin illet sanılmaması
Taabbüdî (تَعَبُّدِيٌّ)	Kulluk gereği kaynakla belirlenen yönü esas alınan	İbadet biçimleri ve miktarlar

Kavram	Kısa tanım	Konu içindeki bağlam
Mukadderât (مُقَدَّرَاتٌ)	Kaynakla belirlenmiş miktarlar	Miras payları, had sayıları ve kefaretler
Tedric (تَدْرِيجٌ)	Aşama aşama bildirme veya uygulama	İçki yasağının vahiy süreci
Nesih (نَسْخٌ)	Önceki şer‘î hükmün sonraki şer‘î delille kaldırılması	Sırf kronolojik sonralıktan ayrılması
Tevakkuf (تَوَقُّفٌ)	Yeterli dayanak olmadan kesin hüküm vermeme	Bilginin sınırını koruma
Gamûs yemini (يَمِينُ الْغَمُوسِ)	Geçmiş veya mevcut duruma ilişkin bilerek yalan yemin	Hanefî yaklaşımında sıradan kefaretle giderilmez
Mün‘akit yemin (يَمِينٌ مُنْعَقِدَةٌ)	Gelecekteki mümkün bir fiile ilişkin bağlayıcı yemin	Bozulduğunda kefaretin değerlendirilmesi

Kişi - Eser - Akım Haritası

Kişi / Akım	Eser / Alan	Konu içindeki önemi
Osman Kaşıkçı	Güncel İslami Meseleler; İslam’da Devlet Yönetimi	Güncel meseleler kitabı ile kamu hukuku kitabını ayırma
Osman Kaşıkçı	İslam Aile Hukuku	Öğrenci ve katılımcı sorularından yararlanılarak hazırlanan eserler arasında anılır
Ebüssuûd Efendi	Osmanlı fetva literatürü	Tavuk işleme örneğinin nispeti; özgün fetva yeri doğrulanamadı
Ömer Nasuhi Bilmen	İlmihal	Ana mezhebin yanında başka mezhep görüşlerine de başvurma

Kişi / Akım	Eser / Alan	Konu içindeki önemi
Mevlânâ	Pergel benzetmesinin nispeti	İlkeleri koruyarak farklı görüşleri tanıma; sözün özgün yeri doğrulanamadı
Beyzâvî	Tefsir	Huzur derslerinde mukarrir ve muhatapların incelediği temel tefsir

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Ölçüt	Taabbüdî yön	Ta‘lîlî yön
Esas alınan özellik	Kaynakla belirlenen kulluk biçimi veya miktar	Hükmün bağlandığı illetin belirlenebilirliği
Yeni olaya geçiş	Sırf fayda tahminiyle yeni biçim veya miktar konulmaz	Ortak illet varsa usule uygun kıyas araştırılır
Düşünmenin alanı	Hikmet ve uygulama şartları incelenebilir	İlletin tespiti ve yeni olayda bulunması incelenir

Arapça Öğrenme ve Pekiştirme

Arapça	Kısa Türkçe anlam
فَانْكِحُوا	Evlenin. Emir biçimindedir; Nisâ 4/3’te izin anlamı ve adalet şartıyla birlikte değerlendirilir.
الطَّيِّبَاتِ	İyi ve temiz şeyler.
الْخَبَائِثَ	Kötü ve pis şeyler.
يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ	Allah’ın eli onların elleri üzerindedir. Fetih 48/10’da biat ve ahde bağlılık bağlamındadır.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Güncel meselede önce olayın özellikleri tanınır.

• Eski fetvanın cevabı, dayandığı şartlarla birlikte okunur.

• Hüküm çıkarma, metin bulmanın ötesinde usul bilgisi ister.

• Nasın genel anlamıyla teknik delalet derecesi ayrılır.

• Emir biçimi tek başına her yerde aynı yükümlülüğü göstermez.

• Delil dayanak, illet vasıf, hikmet amaç ve yarar boyutudur.

• Tedric aşamalı bildirmedir; nesih için ayrıca delil gerekir.

• Belirlenmiş miktar, uygulama şartından koparılmaz.

• Miras payı için diğer mirasçılar da bilinmelidir.

• Yemin kefaretinde oruç, maddî seçeneklere imkân bulunmadığında gelir.

• İtaatin sınırı, ana-babaya iyilik görevini ortadan kaldırmaz.

• Tevakkuf, delilsiz kesinlikten kaçınmaktır.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Nevâzil ve güncel fıkıh — Yeni meseleler ile değişen şartlardaki eski meseleleri değerlendirme. Güncel meseleleri yöntemle değerlendirmek • s. 1

Güncel İslami Meseleler — Teori ve uygulama örneklerini birlikte öğrenmek için önerilen eser. Güncel meseleleri yöntemle değerlendirmek • s. 1

Nas ve zâhir — Kaynak metni ile Hanefî usulündeki anlam açıklığı dereceleri. Kaynak metninden hükme ulaşmak • s. 2

Tedric ve nesih — Aşamalı bildirim ile önceki hükmün kaldırılması. Vahiy süreci ve hitabın kapsamı • s. 2

Delil, illet ve hikmet — Dayanak, hükme bağlanan vasıf ve amaçlanan yarar. Delil, illet ve hikmet • s. 2

Taabbüdî ve ta‘lîlî hükümler — Kaynakla belirlenen kulluk biçimi ve illet üzerinden değerlendirme. Belirlenmiş miktarlar ve uygulama şartları • s. 3

Mukadderât ve miras — Kaynakla belirlenen oranları şartlarıyla okuma. Belirlenmiş miktarlar ve uygulama şartları • s. 3

Gamûs ve mün‘akit yemin — Yemin türüne göre sorumluluk ve kefaret. Yemin türü ve kefaret • s. 3

Tevakkuf ve huzur dersleri — Bilgi sınırını koruma ve gerekçeli ilmî müzakere. İlmî tutum ve kaynak kullanımı • s. 3

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

• **Osman Kaşıkçı — Güncel İslami Meseleler.** Teori ile uygulama örneklerini birlikte öğrenmek için önerilen temel kitaptır. Kısa notu açıklamakta zorlanıldığında ilgili bölüm okunur.

• **Osman Kaşıkçı — İslam’da Devlet Yönetimi.** Kamu hukuku alanında anılan eserdir; güncel meseleler kitabıyla aynı eser değildir.

• **Osman Kaşıkçı — İslam Aile Hukuku.** Öğrenci ve katılımcı sorularından yararlanılarak hazırlanan eserler arasında anılır. Bu bilgi, ayrıca zorunlu okuma görevi oluşturmaz.

• **Ömer Nasuhi Bilmen — İlmihal.** Ana mezhep yanında diğer mezhep görüşlerinin de bulunduğu örnek kaynaktır. Görüşler, ilgili meselenin şartları ve gerekçeleriyle birlikte okunur.

• **Kısa notları açıklayarak çalışma.** Bir kavramın tanımını, öğretici örneğini ve uygulama şartını kendi cümlelerinle açıklayamıyorsan ilgili kitap bölümüne yeniden başvur.

• **Kaynakları düzenli okuma.** Yeni bir meselede önce olayın gerçek özelliklerini belirle; ardından delili, yorum yöntemini ve uygulama şartlarını birlikte incele.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

Ana öğretim kaynakları: 01 numaralı Güncel Fıkhi Problemler ham TXT; Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller).pdf, ilk haftayla eşleşen s. 2–6. Kaynaklar, anlatımdaki yerlerine göre aşağıda listelenmiştir.

Kaynak: Güncel Fıkıh materyali, PDF s. 6; TDV İslâm Ansiklopedisi, Nevâzil — Kaynağı aç

Kaynak: Güncel Fıkıh materyali, PDF s. 3; TDV İslâm Ansiklopedisi, Nas — Kaynağı aç

Kaynak: Güncel Fıkıh materyali, PDF s. 3; TDV İslâm Ansiklopedisi, İcmâ ve Fetva — Kaynağı aç ; Kaynağı aç

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Nesih — Kaynağı aç ; Diyanet Kur’an Yolu, Nisâ 4/43 — Kaynağı aç

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Nas — Kaynağı aç ; Diyanet Kur’an Yolu, Bakara 2/233 — Kaynağı aç

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, Huzur Dersleri — Kaynağı aç

Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi, İllet — Kaynağı aç

Kaynak: CDC, About Trichinellosis — Kaynağı aç

Kaynak: Güncel Fıkıh materyali, PDF s. 4; TDV İslâm Ansiklopedisi, İllet — Kaynağı aç

Kaynak: Nisâ 4/11–12; TDV İslâm Ansiklopedisi, Ashâbü’l-Ferâiz ve Asabe — Kaynağı aç ; Kaynağı aç

Kaynak: Diyanet Kur’an Yolu, Bakara 2/225 ve Mâide 5/89 — Kaynağı aç ; Kaynağı aç

Kaynak: Diyanet Kur’an Yolu, Fetih 48/10 — Kaynağı aç ; TDV İslâm Ansiklopedisi, Tenzih — Kaynağı aç

Ayet mealleri: Suat Yıldırım Meali, sağlanan nüsha. Sûre–ayet ve PDF sayfaları ilgili kartlarda gösterilir. Arapça asıl ayrıca karşılaştırılmıştır.

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. Sonradan ortaya çıkan ve fıkhî çözüm gerektiren meselelere ne ad verilir?

A) İcmâ

B) Mukadderât

C) Nevâzil

D) Takrir

2. Ayet ve hadislerden amelî hüküm çıkarma yollarını inceleyen ilim hangisidir?

A) Siyer

B) Fıkıh usulü

C) Kıraat

D) Hadis tarihi

3. Nas terimi genel kullanımda neyi ifade eder?

A) Kişinin bağlayıcı yeminini

B) Hükümde gözetilen yararı

C) Kur’an ve Sünnet metinlerini

D) Müçtehitlerin çoğunluk görüşünü

4. Hanefî lafız tasnifinde nassın zâhire göre daha açık oluşunda hangi özellik belirleyicidir?

A) Anlamın sözün asıl sevk amacıyla desteklenmesi

B) Rivayetin çok sayıda kişi tarafından aktarılması

C) Metnin yalnız bir kelimeden oluşması

D) Cümlenin mutlaka emir kipinde olması

5. Emzirmeyi tamamlamak isteyen anne için Kur’an’da belirtilen süre ne kadardır?

A) Altı ay

B) İki tam yıl

C) Üç tam yıl

D) Bir tam yıl

6. Nisâ 4/3’te evlilikten söz edilirken kullanılan emir kipi, fıkhî değerlendirmede hangi anlamıyla ele alınır?

A) Adalet şartıyla birlikte değerlendirilen izin

B) Evlenmeyi her durumda yasaklayan hüküm

C) Herkesin birden fazla evlilik yapmasını zorunlu kılan emir

D) Evliliğin bütün şartlarını kaldıran genel yetki

7. Hz. Peygamber'in vefatından sonraki bir dönemde müçtehitlerin dinî bir hükümde birleşmesine ne denir?

A) İcmâ

B) Nevâzil

C) Tevakkuf

D) Cumhur

8. Fıkıh literatüründe cumhurun görüşü neyi belirtir?

A) Tek bir sahâbînin sözünü

B) Bütün müçtehitlerin görüş birliğini

C) Çoğunluğun benimsediği görüşü

D) Bir hükmün kaldırıldığını

9. Bir hükmün dayandığı kaynağı ve ispatını karşılayan kavram hangisidir?

A) İllet

B) Zaruret

C) Delil

D) Hikmet

10. Teknik anlamda illet nedir?

A) Önceki hükmü kaldıran delil

B) Hükmün muhtemel toplumsal yararı

C) Sorulan meseleye verilen cevap

D) Hükmün kendisine bağlandığı vasıf

11. Hükümle amaçlanan yarar veya önlenen zarar hangi kavramla açıklanır?

A) Hikmet

B) Nas

C) İcmâ

D) Fetva

12. Hükümlerin aşama aşama bildirilmesi veya uygulanması hangi terimle ifade edilir?

A) Tenzih

B) Nesih

C) Kıyas

D) Tedric

13. Önceki şer‘î hükmün sonraki şer‘î delille kaldırılmasına ne denir?

A) Tevakkuf

B) Tedric

C) Nesih

D) Takrir

14. Kaynaklarda belirli miktarlarla düzenlenen hükümlere ilişkin terim hangisidir?

A) Nevâzil

B) Mukadderât

C) Cumhur

D) Esbâb-ı nüzûl

15. Kız ve erkek çocuklar birlikte mirasçı olduğunda, Nisâ 4/11’de erkek çocuğun payı nasıl belirlenir?

A) İki kız çocuğunun payı kadar

B) Toplam mirasın dörtte biri

C) Bir kız çocuğunun payına eşit

D) Toplam mirasın altıda biri

16. Geçmiş veya mevcut bir durum hakkında bilerek yalan yere edilen yemin hangisidir?

A) Lağv yemini

B) Mün‘akit yemin

C) Adak

D) Gamûs yemini

17. Gelecekteki mümkün bir işi yapmaya veya yapmamaya ilişkin bağlayıcı yemine ne denir?

A) Gamûs yemini

B) Mün‘akit yemin

C) Lağv yemini

D) İkrar

18. Mâide 5/89’da yemin kefareti olarak üç gün oruç hangi durumda belirtilir?

A) Yemin ilk defa bozulduğunda

B) Yemin edilen işin üzerinden bir yıl geçtiğinde

C) Kişi orucu diğer seçeneklerden kolay bulduğunda

D) Maddî kefaret seçeneklerine imkân bulunmadığında

19. Yeterli bilgi ve dayanak bulunmadığında kesin hüküm vermekten kaçınmaya ne denir?

A) Nesih

B) Takrir

C) İcmâ

D) Tevakkuf

20. Osmanlı sarayında ramazan aylarında yapılan huzur dersleri hangi alandaki metinler etrafında yürütülürdü?

A) Sarf

B) Tefsir

C) Ferâiz

D) Tıp

Cevap Anahtarı

1–C 2–B 3–C 4–A 5–B

6–A 7–A 8–C 9–C 10–D

11–A 12–D 13–C 14–B 15–A

16–D 17–B 18–D 19–D 20–B